

0000268-60.2016.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otrebor Solumarter Dela Noce

Juiz de Direito: Dr. Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira.

Nos termos da manifestação do Dr. Promotor de Justiça (fls. 414), é caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Observo que o v. Acórdão de fls. 277/283 foi publicado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0000268-60.2016.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000268-60.2016.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otrebor Solumarter Dela Noce

Juiz de Direito: Dr. Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira.

Nos termos da manifestação do Dr. Promotor de Justiça (fls. 414), é caso de reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Observo que o v. Acórdão de fls. 277/283 foi publicado em 19/01/2018, conforme certidão de fls. 289 e que o sentenciado foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 19/03/2018 (fls. 348).

Assim, observo que decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o trânsito em julgado do v. Acórdão (fls. 348) e a data de hoje, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão executória e com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, c.c. o artigo 110, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA a punibilidade do acusado Otrebor Solumarter Dela Noce.

Expeça-se contramandado de prisão.

P.R.I.C. Arquive-se os autos.

Ribeirão Preto, 27 de julho de 2022.

Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA